

1502408-50.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502408-50.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502408-50.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299470/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 21183513 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2680/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2299470 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi devidamente denunciado pela Justiça Pública e processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 17h, na Rua Profeta Jonas, altura do nº 235, Parque Olímpico, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de sede esportiva, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, cerca de: (i) 3,20g (três gramas e vinte decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 20 (vinte) porções; (ii) 416,40g (quatrocentos e dezesseis gramas e quarenta decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 441 (quatrocentos e quarenta e uma) porções; (iii) 185,90g (cento

e oitenta e cinco gramas e noventa decigramas) da droga cocaína em forma de crack, acondicionada em 248 (duzentos e quarenta e oito) invólucros; (iv) 697g (seiscentos e noventa e sete gramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 290 (duzentos e noventa) porções; (v) 792,2ml da droga lança-perfume, acondicionada em 28 (vinte e oito) vidros; (vi) 14,20g (quatorze gramas e vinte decigramas) da droga ecstasy, acondicionada em 05 (cinco) comprimidos, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais).

Houve a prisão em flagrante (fls. 02), convertida em prisão preventiva, consoante r. decisão (fls. 60/63).

Recebida a denúncia e aditamento em 13 de janeiro de 2022 (fls. 129/131).

Notificado e citado (fls. 162), apresentou defesa preliminar (fls. 108/110).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária.

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 169).

Ao final, manifestaram-se as partes, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, e o afastamento da causa de diminuição de pena (fls. 169). A Defesa, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para figura mais branda, o afastamento da causa de aumento de pena, o reconhecimento da causa de diminuição de pena, o afastamento da pena pecuniária, bem como o regime diverso do fechado (fls. 172/192).

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 26/29), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 99/101), laudo pericial da sacola plástica (fls. 119/122), laudo pericial do local (fls. 123/126), bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Ouvidas em Juízo, as testemunhas Eduardo Abrantes de Brito e Edson Aparecido Ferreira, policiais militares, em declarações complementares, disseram que deslocamos até o CDHU para combate ao tráfico, que rotineiramente, acontece no local. Avistamos o acusado, ao perceber a presença policial, saiu correndo.

Abordado, o acusado trazia com ele porções de entorpecentes, cerca de 20 eppendorfs. Estávamos com apoio canil, e um dos cachorros localizou na mediação de gás, uma sacola com mais entorpecentes. O local que ele foi preso era relativamente perto da mediação de gás. No local, havia mais pessoas, mas ninguém correu, só ele. As drogas encontradas com o acusado, eram similares as que foram apreendidas dentro da mediação de gás. Ninguém quer ser testemunha por causa da presença da organização criminosa. O local e mediação de gás, era cerca de 100m do local que o acusado foi preso.

Em Juízo, o acusado, Anderson Aparecido da Silva Santos, narrou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Eu estava no local para ir até a adega do meu amigo, pegar dinheiro. Estava com meu amigo quando os policiais chegaram e perguntaram se eu tinha matrícula. Disse que tinha e mandaram eu ficar esperando junto com os outros. O cachorro achou a sacola de droga. Os policiais disseram que eu estava com a droga, porque eu já tinha passagem de tráfico.

Destaco que não há nada nos autos que desmereça os depoimentos dos policiais, que se demonstraram uníssonos, não se extraíndo motivo para incriminar falsamente o acusado. Não parece crível que agentes da lei fossem falsear, distorcendo as circunstâncias em que lhe foi feita a captura do réu. A jurisprudência entende que: "Os policiais não estão impedidos de depor. Os seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. O que dá validade ao depoimento da testemunha é a verdade de seu conteúdo. Não é possível, pois, arredar-se, desde logo, um depoimento, tão só porque a testemunha é policial" (RT 585/3110).

No mesmo sentido, não cabe a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11343/06. O fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é

justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Dessa forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A quantidade de drogas apreendidas em poder do réu não é pequena, cerca de: 3,20g da droga cocaína, em 20 porções; 416,40g da droga cocaína, em 441 porções; 185,90g da droga cocaína em forma de crack, em 248 invólucros; 697g da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, em 290 porções; 792,2ml da droga lança-perfume, em 28 vidros; 14,20g da droga ecstasy, em 05 comprimidos.

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada, as testemunhas relataram com segurança que encontraram cerca de 20 eppendorfs de drogas em poder do acusado, além das quantidades e variedades de entorpecentes apreendidas próximo ao réu.

Assim, sendo o local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, ficou comprovado, conforme o laudo pericial do local de fls. 123/126, que o delito aconteceu próximo a imediações de entidade esportiva.

Diante do conjunto probatório, é possível concluir com segurança, a responsabilidade do réu quanto ao delito a ele imputado.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 e o artigo 59, do Código Penal. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência específico, a pena será elevada em 1/6, perfazendo em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, a pena será aumentada em 1/6, totalizando, 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, e 793 dias-multa.

Como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazida pela Lei nº 11.343/06, não deve ser concedido ao acusado, por ser reincidente, além de se tratar de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, e 793 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, considerando a reincidência, específica, a gravidade do delito praticado, a quantidade e variedade de porções de drogas apreendidas, bem como, por se tratar de delito hediondo. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante artigo 77 do CP. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu, ANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, e 793 dias-multa, fixados

no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública. Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade. Desestrutura famílias e incentiva a diversos outros tipos de crimes gravíssimos que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento "Prisão Preventiva Decretada".

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quando aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: sacola plástica (fls. 15/16). Oficie-se.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

- (i)expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii)nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii)oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo -execução da pena de multa);
- (v)arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA